

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2133/2531

นายปาน วิเชียรรัตน์ กับพวก

โจทก์

นายสังเวียน วิเชียรรัตน์

จำเลย

นายสง่า ธนสงวนวงศ์ ทนายโจทก์ทั้ง

สอง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 220, มาตรา 225

ความว่า โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าแม้ฎีกาข้อ 2.1 ที่ว่าเป็นข้อสำคัญในคดีหรือไม่ จะเป็นปัญหาข้อกฎหมายก็ตามแต่ฎีกาข้อ 2.2 ที่ว่าคำเบิกความเป็นความเท็จหรือไม่นั้นเป็นปัญหาข้อเท็จจริง ดังนั้น เมื่อศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโดยอาศัยข้อเท็จจริงว่าคำเบิกความไม่เป็นความเท็จซึ่งต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาแล้ว คดีจึงมีปัญหาแต่เฉพาะข้อกฎหมายในการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายนั้นศาลฎีกาจะต้องฟังข้อเท็จจริงว่าคำเบิกความไม่เป็นความเท็จ ฎีกาโจทก์ในปัญหาข้อ 2.1 จึงไม่เป็นสาระแก่คดี จึงไม่รับฎีกา

ทนายโจทก์ทั้งสองเห็นว่า ตามฎีกาข้อ 2.1 ข้อเท็จจริงที่ใช้วินิจฉัยประเด็นทั้งสองข้อ หาใช่ข้อเท็จจริงอันเดียวกันไม่และการที่จำเลยเข้าครอบครองที่พิพาทแล้วจำเลยจะได้ครอบครองโดยปรกษแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่ย่อมเป็นปัญหาที่ต้องวินิจฉัยข้อเท็จจริงอันต่อไป ส่วนในฎีกาข้อ 2.2 เมื่อข้อเท็จจริงได้ความชัดเจนว่าโจทก์ทั้งสองครอบครองที่พิพาทอยู่ด้วย ข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยมิได้ครอบครองที่พิพาทอยู่เพียงผู้เดียวจึงเป็นอันยุติแล้วการวินิจฉัยข้อความที่จำเลยเบิกความต่อศาลว่าจำเลยครอบครองที่พิพาทแต่เพียงผู้เดียวว่าเป็นความเท็จหรือไม่จึงเป็นปัญหาข้อ

กฎหมาย หาใช่ปัญหาข้อเท็จจริงไม่ เพราะศาลไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยข้อเท็จจริงอันใด
เกี่ยวกับการครอบครองที่พิพาทของโจทก์และจำเลยต่อไปแล้ว โปรดมีคำสั่งให้รับ
ฎีกาของโจทก์ทั้งสองไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่โจทก์ฟ้อง
ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูลให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับดังกล่าว(อันดับ 3)

ทนายโจทก์ทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 4)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์ข้อ 2.1 เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่
คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ส่วนฎีกาของโจทก์ข้อ 2.2 เป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้อง
ห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นมี
คำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้องของโจทก์

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของโจทก์ข้อ 2.1 เป็นปัญหาข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่
คดีอันควรได้รับการวินิจฉัย ส่วนฎีกาของโจทก์ข้อ 2.2 เป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้อง

ห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้องของโจทก์

(เคียง บุญเพิ่ม-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>